

KC桌面——外资精译

世界贸易组织：跨境贸易与行业变化观察

2026年7月27日，巴西向WTO争端解决机构提交磋商请求，针对美国依据《1974年贸易法》第301条款对巴西产品加征的两项额外关税措施提出质疑。这两项措施分别涉及数字贸易、知识产权保护、乙醇市场准入等议题的“巴西301调查”，以及针对60个地区强迫劳动进口禁令执行情况“强迫劳动301调查”，合计对巴西产品加征37.5%的从价附加税。

美国对巴西产品累计加征37.5%附加关税

根据巴西提交的磋商文件，美国贸易代表办公室在2026年6月1日结束的“巴西301调查”中认定，巴西在数字贸易、电子支付服务、反腐败执法、知识产权保护、乙醇市场准入和非法毁林等领域的做法不合理或具有歧视性，于7月22日起对巴西全部产品加征25%的从价附加税。次日，美国贸易代表办公室又在“强迫劳动301调查”中认定巴西未能有效执行强迫劳动产品进口禁令，于7月24日起对巴西产品额外加征12.5%的关税。这两项措施叠加后，巴西产品进入美国市场需额外缴纳37.5%的关税。

巴西指控美国违反最惠国待遇和关税约束义务

巴西在磋商请求中提出五项法律主张。其一，美国仅对巴西产品加征301关税，未对来自其他WTO成员国的同类产品施加同等税负，违反了GATT 1994第一条第一款的最惠国待遇原则。其二，美国对巴西产品征收的普通关税超出其在GATT 1994减让表中承诺的约束税率，违反了第二条第一款(b)项。其三，美国通过单边认定和关税行动寻求贸易救济，而非诉诸WTO争端解决机制，违反了《关于争端解决规则与程序的谅解》第23.1条和第23.2(a)条。巴西保留在磋商及后续专家组程序中提出进一步事实和法律主张的权利。

> KC评论：巴西此次援引WTO争端解决机制，核心挑战在于美国301关税的单边性质是否与多边贸易规则兼容。此前WTO已在“美国-中国301关税案”（DS543）中裁定美国部分301措施违反规则，巴西的请求很可能援引该判例。但需注意，美国最高法院2026年2月已裁定《国际紧急宏观环境权力法》不授权总统征收关税，美方转而依据《贸易法》第122条和第301条操作，这使法律争议焦点从总统行政权力转向301条款本身的WTO合规性。